МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 05 дугаар сарын 26 № 03/30 Улаанбаатар хот

САНХҮҮ БИЗНЕСИЙН ДЭЭД
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ
Ш.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Танай сургуулийн нэр бүхий оюутнаас "... тус сургуулийн нэр бүхий багш ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн" гэх гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Уг гомдол нь Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хохирогчийн хүсэл зоригийн эсрэг хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж, эсхүл сэтгэцийн өвчтэй, согтуурсан, мансуурсан, сэтгэцийн үйл ажиллагаа нь .түр сарнисан, бусад өвчний улмаас биеэ хамгаалах, эсэргүүцэл үзүүлэх чадваргүй, эсхүл эд хөрөнгө, албан тушаал, бусад нөхцөл байдлын улмаас эрхшээлдээ байгааг далимдуулан хүчээр бэлгийн харьцаанд орсон, эсхүл бэлгийн харьцааны шинжтэй хүч хэрэглэсэн үйлдэл хийсэн бол нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ" гэж заасан гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй тул шалгуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.5 дахь заалтыг үндэслэн Хан-Уул дүүрэг дэх Цагдаагийн газарт шилжүүлсэн.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад хэлбэрээр илэрхийлэх, бэлгийн харилцаанд орох эсэхээс шалтгаалж ажил, албан тушаал, цалин хөлс зэрэг эдийн засгийн болон бусад байдлаар урамшуулах, эсхүл хохироохоор айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах, болзол тавих /quid pro quo/ байдлаар бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно", мөн зүйлийн 7.6 дахь хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үйлдсэн этгээдэд Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх бөгөөд ийнхүү хариуцлага хүлээлгэсэн нь хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй", мөн зүйлийн 7.7 дахь хэсэгт "Энэ зүйлд заасан "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа" гэдэгт ажил үүргээ гүйцэтгэх, албан томилолтоор ажиллах, ажилдаа ирэх очих, ээлж солилцох, ажил хүлээлцэх, сургалтад хамрагдах болон ажил олгогч, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохион байгуулсан олон нийтийн арга хэмжээ зэрэг хамаарна" гэж тус тус хуульчилсан

Гомдолд дурдсан нөхцөл байдлаас үзэхэд танай сургуулийн багш нарын дунд хөдөлмөрийн харилцаан дахь дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдлэг хангалтгүй, энэ талаар мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулж байгаагүй, байж болзошгүй нөхцөл байдал ажиглагдаж байна.

Ажил олгогчийн ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, хориглох, тэдгээрийг үл тэвчих

орчныг бүрдүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, чиг үүргийг хуульчилсан. Тухайлбал

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" арга хэмжээг авахаар зохицуулсан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "Ажилтан, ажил олгогч, гуравдагч этгээд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл гомдлоо тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатны албан тушаалтан, холбогдох төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, хууль хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, шүүхэд тус тус гаргаж болно. Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж, мөн зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэх ажил олгогчийн үүргийг хуульчилсан.

Иймд цаашид танай сургуулийн багш, ажилтнуудын ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийг хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сургуулийн Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх зохицуулалтыг нарийвчлан тусгах, энэ талаар багш, ажилтнуудад танилцуулж, нээлттэй байршуулах;
2. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, тухайн салбарын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны ажлыг нийт ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;
3. Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Жендэрийн мэдрэмжтэй ажлын байрны бодлого"-ыг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон нэвтрүүлэх;
4. Монгол Улсын Үндсэн хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд гомдол гаргагчийн сурч боловсрох эрхийг хүндэтгэн хамгаалж, хувийн нууцыг чанд хадгалж, задруулахаас сэргийлэх, гомдол гаргасны улмаас сургуулийн орчинд дахин бие махбодын болон сэтгэл санааны ямар ч хэлбэрийн хүчирхийлэл, дарамтад

өртөхөөс сэргийлэх, түүнийг сэтгэл зүйн хувьд эерэг, ялгаварлан гадуурхалтад өртөхгүй байх орчинд суралцах нөхцөлийг бүрдүүлэх;

5. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчныг бүрдүүлэх, энэ төрлийн зөрчил гаргасан ажилтанд тухай бүр хариуцлага тооцож хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвд болон гомдол гаргагчид

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ